

[17] 압류재산 매각 잔대금 영수증 발급 불철저

- 「국세징수법」 제77조에 따르면, 매수인은 매수대금을 납부한 때에 매각재산을 취득하고, 세무서장이 매수대금을 수령한 때에는 그 한도에서 체납자로부터 체납액을 징수한 것으로 보며
- 「지방세법」 제107조 및 제114조에 따르면, 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있고, 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다고 되어 있으므로
 - 업무 담당자는 공매 잔대금 영수증 발급 오류에 따라 재산세 납세 의무자가 바뀌는 등 법적 분쟁이 발생하거나, 관련 민원이 발생하지 않도록 실제 압류재산 매각대금 입금일을 확인하여 영수증을 착오 없이 발급하여야 함
- 그런데, 감사 대상기간(2016. 1. 1.~2017. 4. 30.) 중 압류재산 업무 수행부점의 공매 잔대금 영수증 발급실태를 점검한 결과
 - 강원지역본부에서는 체납자 ○○○ 관련 압류재산(□□세무서 △△△△△△△△△△) 공매 잔대금 입금일이 2016. 10. 26.인데도 영수증 발급일은 2016. 11. 8.로 13일이나 지연 발급하는 등 [표 23]과 같이 강원지역본부 등 11개 지역본부에서 총 359*건의 공매 잔대금 영수증을 실제 입금일과 다르게 발급한 사실이 있음

* 6월 1일 기준, 재산세 납부의무자가 바뀐 경우는 없었음

[표 23] 공매 잔대금 영수증 지연발급 현황

소관부점	대상기간	불일치 건수
------	------	--------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부 등 10개 지역본부장은 공매 잔대금 영수증 발급 시 실제 입금일을 정확히 확인하여 잔대금 영수증을 발급하도록 직원 교육 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람 (주의)¹⁾

1) 2017. 1. 10. 공매 잔대금 영수증 발급일이 실제 입금일과 불일치하는 오류가 발생하지 않도록 조세정리시스템(BPM)을 개선하여 별도 시스템 개선은 하지 않음